

BASE COMPLETA

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M17

Liquidação e Execução Trabalhista I

Resumo Estratégico + 5 Questões Autorais

Fonte-base validada: F20 — Gustavo Deitos — código 250523134074
Material reorganizado a partir do M17 já aprovado. Sem atualização jurídica externa nesta etapa.

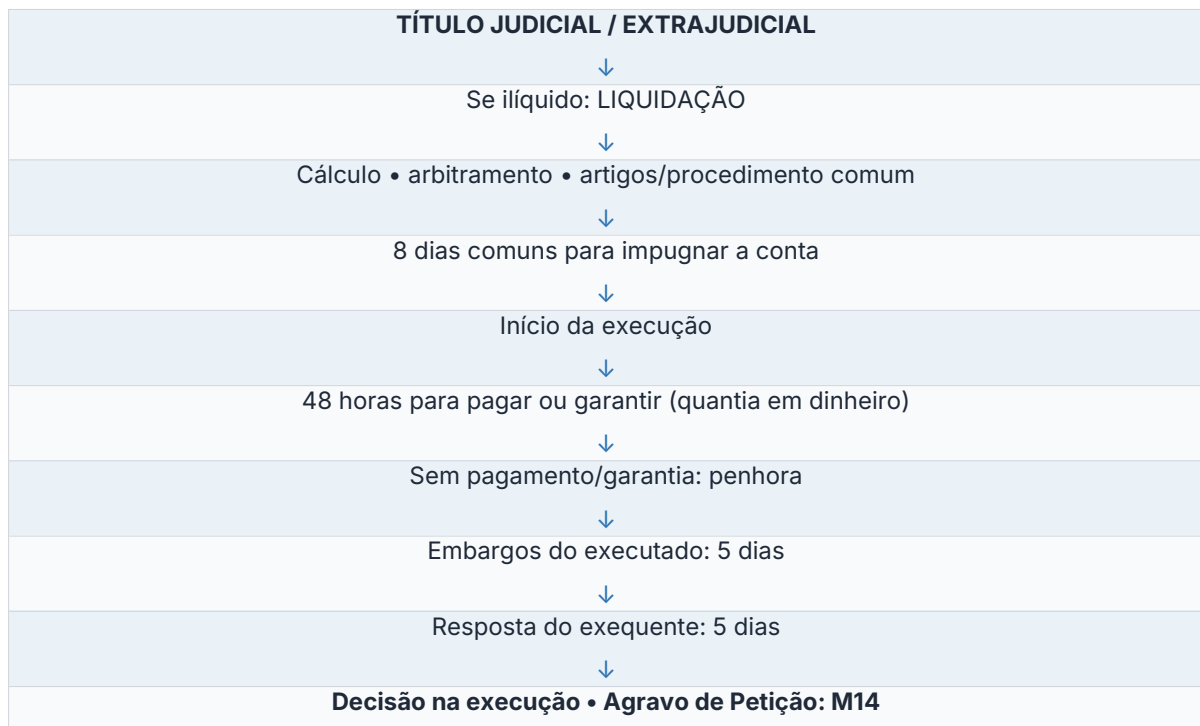
1. O que você precisa saber

O M17 acompanha a passagem da condenação ilíquida para a satisfação do crédito: primeiro quantifica-se o título, depois inicia-se a execução, assegura-se ao executado a possibilidade de pagar ou garantir o juízo e, se necessário, abrem-se as defesas executivas. O foco de prova está nos prazos, nos pressupostos e nas diferenças entre manifestação sobre cálculos e embargos à execução.

REGRA DE FIDELIDADE

Este resumo usa apenas o conteúdo já validado no M17/F20. Pontos temporalmente sensíveis ou internamente contraditórios permanecem marcados como LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA; não houve atualização silenciosa.

2. Mapa mental



3. Teoria essencial

3.1 Liquidação

CONCEITO-CHAVE

Liquidação é a fase de quantificação da condenação. Se a sentença ou acórdão reconhece parcelas, mas não fixa o valor exato, a liquidação transforma a condenação ilíquida em valor determinado.

- Em regra, ocorre após o trânsito em julgado; a própria F20 ressalva a decisão já líquida e a execução provisória.
- Modalidades: cálculos, arbitramento e artigos/procedimento comum.
- A liquidação não pode modificar ou inovar a sentença liquidanda nem rediscutir a causa principal.
- Cálculos complexos podem justificar nomeação de perito; a F20 destaca razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.
- A liquidação abrange as contribuições previdenciárias decorrentes da condenação/acordo no alcance trabalhado pela F20.

NÃO CONFUNDA

Fato novo na liquidação por artigos não autoriza reabrir o mérito. Na explicação da F20, é fato necessário à quantificação e compatível com o que já foi decidido.

3.2 Conta, impugnação e preclusão

- As partes devem ser previamente intimadas para apresentação dos cálculos, inclusive contribuição previdenciária incidente.
- Elaborada e tornada líquida a conta: prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, com itens e valores objeto da discordância.
- O prazo é obrigatório, comum e sujeito à preclusão.
- A União, quando intimada, dispõe de 10 dias para se manifestar sobre contribuições previdenciárias.
- Erro material recebe tratamento distinto no comentário da F20 e não é simplesmente equiparado à perda do prazo de impugnação.

PEGADINHA

8 dias = impugnação da conta antes da homologação. 5 dias = embargos à execução após garantia/penhora. São momentos diferentes.

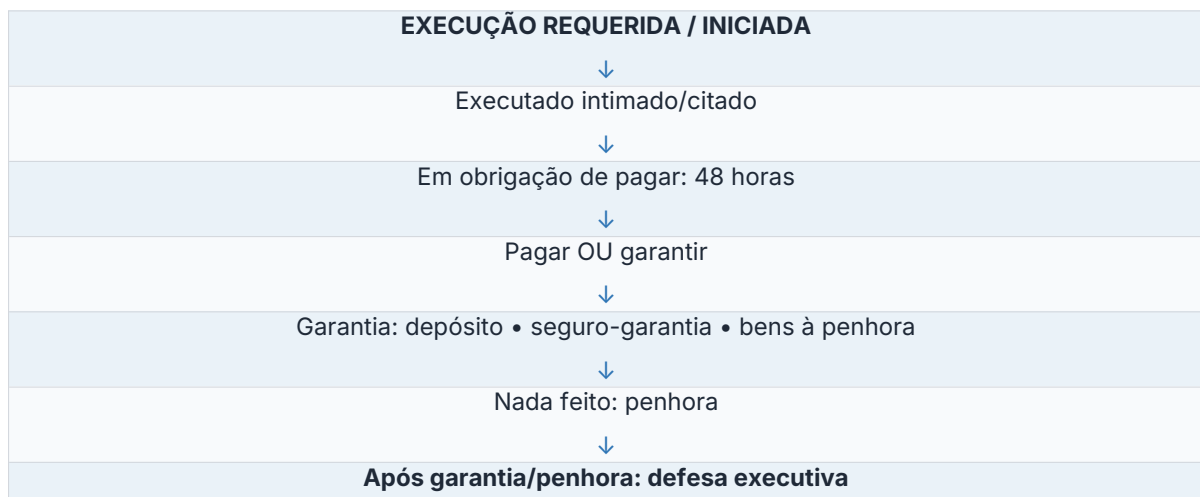
3.3 Execução: títulos, competência e impulso

Tema	Regra essencial
Título executivo	Obrigação certa, líquida e exigível.
Título judicial	Decisões e acordos homologados; cumprimento/fase executiva no mesmo processo.
Título extrajudicial	TAC/MPT, termo de CCP e, pela IN 39/TST citada na F20, cheque/nota promissória de dívida inequivocamente trabalhista.
Competência - judicial	Juízo/órgão que conciliou ou julgou originariamente.
Competência - extrajudicial	Juízo que teria competência para o processo de conhecimento da matéria.
Início da execução	Regra: promovida pela parte; a F20 admite atuação de ofício quando não houver advogado constituído.

3.4 Execução provisória e prescrição intercorrente

- Execução definitiva: título sem possibilidade ordinária de alteração, como sentença transitada em julgado.
- Execução provisória: título ainda sujeito a alteração; regra de prova enfatizada pela F20: vai até a penhora, sem expropriação.
- A F20 registra o Enunciado 112 da 2ª Jornada como ressalva doutrinária, mas orienta priorizar a regra legal em prova, salvo comando específico.
- Prescrição intercorrente: 2 anos; inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução; pode ser declarada de ofício.

3.5 Pagamento, garantia e penhora



- Art. 883-A na leitura da F20: protesto, órgãos de proteção ao crédito e BNDT somente depois de 45 dias da citação, sem garantia do juízo.

- Se o executado for procurado duas vezes dentro de 48 horas e não for encontrado, a F20 reproduz a disciplina editalícia do art. 880, §3º, inclusive referência a 5 dias.
- Multa de 10% do art. 523, §1º, CPC: a F20 destaca a incompatibilidade com o processo do trabalho segundo o IRRR/Tema 4 do TST.

3.6 Embargos à execução e impugnação

Critério	Embargos à execução	Impugnação / resposta do exequente
Sujeito	Executado	Exequente
Momento	Após garantia ou penhora, salvo isenções	Na estrutura do art. 884 e, após embargos, como resposta ao conteúdo deles
Prazo	5 dias	5 dias na resposta aos embargos
Objeto	Defesa contra a execução	Não reabre cálculo precluso
Cálculos	Não substitui a impugnação prévia de 8 dias	Discordância da conta deve ser levantada nos 8 dias do art. 879, §2º

- Literalidade do art. 884, §1º na F20: cumprimento da decisão/acordo, quitação e prescrição. A fonte registra leitura subsidiária mais ampla pelo CPC, mas recomenda atenção à literalidade em prova.
- Entidades filantrópicas e diretores/ex-diretores: dispensa de garantia na literalidade destacada pela F20. A fonte também menciona pessoas jurídicas de direito público e ECT em sua explicação.
- Sem testemunhas: decisão em 5 dias. Com testemunhas: a F20 trabalha conclusão em 48 horas e decisão em 5 dias.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Na p. 39, a F20 reproduz o art. 884, §2º com audiência "dentro de 5 dias", mas o comentário didático fala em prazo "não inferior a 5 dias". O M17 preserva a literalidade e registra a contradição, sem corrigi-la externamente.

3.7 Carta de sentença

A Carta de Sentença reúne as peças necessárias à execução provisória quando os autos principais estão na instância superior. A F20, a partir do art. 522 do CPC, indica decisão exequenda, certidão do recurso sem efeito suspensivo, procurações, decisão de habilitação se houver e outras peças necessárias. Em autos eletrônicos, a fonte descreve operacionalização por processo eletrônico de execução provisória.

4. Lei seca essencial

Artigo	Regra	Como cai
CLT 879	Liquidação da sentença ilíquida; cálculo, arbitramento ou artigos; sem inovação do título.	Modalidades + limite da liquidação.
CLT 879, §2º	8 dias comuns para impugnação fundamentada da conta, sob pena de preclusão.	Dever do juízo; prazo comum, não sucessivo.
CLT 876	Títulos executivos e execução previdenciária no alcance da condenação/acordo.	Judiciais x extrajudiciais.
CLT 878	Execução promovida pelas partes; exceção sem advogado, na leitura da F20.	Execução de ofício não é regra geral.
CLT 880	48 horas para pagar ou garantir a execução em dinheiro.	Prazo e consequência: penhora.
CLT 882	Depósito, seguro-garantia ou bens à penhora.	Formas de garantia.
CLT 883-A	45 dias antes de protesto/inscrição/BNDT, sem garantia.	Número muito cobrado.
CLT 884	Embargos em 5 dias após garantia/penhora.	Não confundir com 8 dias da conta.
CLT 11-A	Prescrição intercorrente em 2 anos.	Inércia após determinação judicial na execução.

5. Prazos e números que eu preciso decorar

Número	O que lembrar
3	Modalidades de liquidação: cálculos, arbitramento, artigos/procedimento comum.
8 dias	Partes impugnam a conta - prazo comum.
10 dias	União, quando intimada, manifesta-se sobre contribuições.
2 anos	Prescrição intercorrente.
48 horas	Pagar ou garantir a execução em dinheiro.
2 vezes / 48h	Procura do executado para a disciplina editalícia reproduzida pela fonte.
5 dias	Embargos; resposta do exequente; outros atos na estrutura dos arts. 884-886.
45 dias	Art. 883-A: protesto/órgãos de crédito/BNDT.
10%	Multa do CPC que a F20 diz não se aplicar, segundo IRRR/Tema 4.
R\$ 20 mil	Patamar administrativo trabalhado pela F20 para manifestação da União - verificar futuramente.

6. Comparativos

Não confunda	Instituto A	Instituto B
8 dias x 5 dias	Impugnação da conta antes da homologação: 8 dias comuns.	Embargos à execução: 5 dias após garantia/penhora.
Liquidação x mérito	Quantifica o que foi decidido.	Não reabre causa principal.
Garantia x pagamento	Assegura o juízo e permite defesa.	Satisfaz o crédito.
Penhora x expropriação	Construção do bem.	Retirada do bem da esfera patrimonial; aprofundamento no M18.
Execução provisória x definitiva	Título ainda alterável; regra de prova até penhora.	Título estabilizado.
Título judicial x extrajudicial	Fase executiva/cumprimento no mesmo processo.	Execução autônoma.

7. Jurisprudência essencial

Referência	Regra prática	Pegadinha
Súmula 368/TST	Competência/recolhimentos previdenciários e fiscais, responsabilidade e marcos temporais trabalhados pela F20.	Não ampliar a competência previdenciária além do alcance da condenação/acordo indicado pela fonte.
ADI 6.021 / ADC 58 - como citadas na F20	IPCA-E pré-judicial e SELIC a partir da citação, com modulação descrita na fonte.	Ponto marcado para verificação futura; não atualizado externamente.
IN 39/TST, art. 13	Cheque e nota promissória de dívida inequivocamente trabalhista podem ser títulos extrajudiciais.	A natureza trabalhista deve ser inequívoca.
IRRR/Tema 4/TST	Multa de 10% do art. 523, §1º, CPC não se aplica ao processo do trabalho.	Evitar importar automaticamente o CPC.

8. Módulo em 1 minuto

Título → se ilíquido, liquidação → cálculo/arbitramento/artigos → 8 dias comuns para impugnar → valor definido → execução → requerimento da parte, em regra, se assistida por advogado → 48h para pagar ou garantir → depósito/seguro/bens → sem garantia, penhora → embargos em 5 dias → resposta em 5 dias → decisão → Agravo de Petição no M14.

9. O que decorar

- Art. 879, §1º: liquidação não altera o título.
- Art. 879, §2º: 8 dias comuns, obrigatórios e com preclusão.
- União: 10 dias, quando intimada.

4. Art. 878: regra de iniciativa da parte; exceção sem advogado na F20.
5. Prescrição intercorrente: 2 anos.
6. Art. 880: 48 horas para pagar/garantir.
7. Art. 882: depósito, seguro-garantia ou bens.
8. Art. 883-A: 45 dias.
9. Art. 884: 5 dias para embargos após garantia/penhora.
10. IRRR/Tema 4: multa de 10% do CPC não se aplica.
11. Execução provisória: regra de prova até a penhora.
12. Carta de sentença: suporte documental da execução provisória.

10. Pegadinhas

- Prazo de 8 dias é comum, não sucessivo.
- Liquidação não é nova fase de conhecimento.
- Silêncio nos 8 dias pode precluir discussão da conta.
- Impugnação aos embargos não é nova oportunidade para discutir cálculo precluso.
- Execução provisória, na regra de prova da F20, não autoriza expropriação.
- Execução de ofício não é regra geral após a Reforma na leitura da F20.
- Prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício.
- Agravo de Petição pertence ao M14; atos expropriatórios e temas especiais pertencem ao M18.

11. Questões autorais

COMO USAR

Resolva as 5 questões sem consultar o material. O gabarito comentado está somente ao final.

Questão 1. Uma sentença reconhece diferenças de horas extras, mas não fixa o valor. Na liquidação, uma das partes pretende rediscutir se houve efetivamente labor extraordinário. À luz do M17 validado, assinale a correta.

- A) A discussão é possível se a liquidação ocorrer por artigos.
- B) A discussão é possível se o valor depender de cálculos complexos.
- C) A liquidação serve para quantificar o título e não pode reabrir a causa principal.
- D) A rediscussão é permitida quando a sentença não transitou em julgado.
- E) A liquidação só pode ocorrer por arbitramento nessa hipótese.

Questão 2. Elaborada e tornada líquida a conta, o juízo abre prazo para manifestação das partes. Qual combinação corresponde à regra enfatizada pela F20?

- A) 8 dias sucessivos, facultativamente.
- B) 8 dias comuns, obrigatoriamente, com indicação fundamentada dos itens e valores, sob pena de preclusão.
- C) 10 dias comuns, obrigatoriamente.
- D) 5 dias comuns, sem preclusão.
- E) 5 dias sucessivos, apenas ao executado.

Questão 3. Em execução de quantia, o executado é intimado e não pretende pagar imediatamente, mas quer preservar a possibilidade de defesa. Segundo o fluxo do M17, qual providência é compatível?

- A) Aguardar 45 dias e só então oferecer embargos.
- B) Apresentar embargos sem qualquer garantia, em qualquer caso.
- C) Garantir a execução por depósito, seguro-garantia ou bens à penhora e, então, observar o prazo dos embargos.
- D) Interpor agravo de petição antes da penhora.
- E) Requerer nova liquidação por artigos.

Questão 4. Uma decisão trabalhista ainda está sujeita a recurso sem efeito suspensivo. Considerando a regra de prova ressaltada pela F20 para execução provisória, qual é o limite objetivo?

- A) Pode haver expropriação desde que o crédito seja alimentar.
- B) A execução provisória é vedada.
- C) A execução provisória pode avançar até a penhora, sem expropriação, ressalvada a discussão registrada pela própria fonte.
- D) Somente a liquidação é possível, nunca a penhora.
- E) Pode avançar até o pagamento definitivo sem qualquer condição.

Questão 5. O executado deixou de impugnar os cálculos no prazo comum de 8 dias, garantiu o juízo depois e apresentou embargos pretendendo apenas rediscutir as mesmas incorreções da conta. Segundo a sistemática pós-Reforma explicada na F20, a melhor resposta é:

- A) A matéria pode ser reaberta porque os embargos têm prazo próprio.
- B) A garantia do juízo afasta toda preclusão anterior.
- C) A matéria de cálculo, se deveria ter sido arguida nos 8 dias, está preclusa; os embargos não restauram a oportunidade perdida.
- D) O prazo correto para cálculos era de 5 dias, logo não houve preclusão.
- E) A conta só poderia ser questionada por agravo de petição.

Gabarito comentado

Questão 1 — alternativa C

Comentário: A liquidação quantifica o título; o art. 879, §1º, como trabalhado pela F20, impede modificar/inovar a decisão ou rediscutir a causa principal.

Questão 2 — alternativa B

Comentário: A F20 enfatiza três elementos: 8 dias, prazo comum e concessão obrigatória; a impugnação deve indicar itens e valores, sob pena de preclusão.

Questão 3 — alternativa C

Comentário: A garantia pode ocorrer por depósito, seguro-garantia ou nomeação de bens à penhora. Após garantia/penhora, a F20 trabalha o prazo de 5 dias para embargos.

Questão 4 — alternativa C

Comentário: A regra de prova destacada é execução provisória até a penhora. A fonte registra posição de Jornada mais ampla, mas recomenda cautela e prioridade à regra legal quando a banca não sinalizar o contrário.

Questão 5 — alternativa C

Comentário: O próprio M17 diferencia os 8 dias de impugnação da conta dos 5 dias dos embargos. A perda da oportunidade anterior gera preclusão quanto às incorreções que deveriam ter sido apontadas.

Notas de fidelidade e fronteira

- Correção monetária/juros e o patamar administrativo de R\$ 20.000,00 permanecem como VERIFICAÇÃO FUTURA.
- Contradição interna do art. 884, §2º foi preservada e sinalizada.
- Agravo de Petição: aprofundamento no M14.
- Exceção de pré-executividade, embargos de terceiro, fraude à execução, Fazenda Pública, RPV/precatório, IDPJ, leilão, adjudicação e expropriação: aprofundamento no M18.